



भारत का राजपत्र
The Gazette of India
இந்திய அரசிதழ்

असाधारण

EXTRAORDINARY

சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1

Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्राधिकार प्राकारित

PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, सोमवार, 10 सितम्बर 2001/1923 सका

New Delhi, Monday, 10th September 2001/1923 Saka

புது தில்லி, 2001 செப்டம்பர் 10, ஆம் நாள் திங்கட்கிழமை/1923 சக

Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department)

சட்ட, நீதி மற்றும் நிறும அலுவல்கள் அமைச்சகம் (சட்டமியற்றுத் துறை)

The translation in Tamil of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), The Lighthouse Act, 1927 (17 of 1927), The Salt Cess Act, 1953 (49 of 1953), The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937 (26 of 1937) are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the Authoritative Texts thereof in Tamil under the clause (a) section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

நறுமணப் பொருள்கள் வாரியச் சட்டம், 1986 (10/1986), கலங்கரை விளக்கச் சட்டம் 1927 (17/1927), உப்பு மேல்வரிச் சட்டம், 1953 (49/1953) ஒப்பந்தத் தொழிலாளர் (ஒழுங்குமுறைப்படுத்துதல் மற்றும் ஒழிப்புச்) சட்டம், 1970 (37/1970), முஸ்லிம் இனமுறைச் சட்டம் (ஷரியத்) பொருந்தச் செய்தல் சட்டம், 1937 (26/1937) ஆகியவற்றின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு, குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன்மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973) இன்பிரிவு 2இன் கூறு (அ)வின்படி இவையே தமிழில் அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்களாக கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

[Price : Rs. 30.00]

ஒப்பந்தத் தொழிலாளர் (ஒழுங்குமுறைப்படுத்துதல் மற்றும் ஒழிப்புச்) சட்டம், 1970

(சட்ட எண் 37/1970)

[1970, செப்டம்பர் 5]

குறித்தசில நிறுவனங்களில் ஒப்பந்தத் தொழிலாளரை வேலைக்கமர்த்துவதை ஒழுங்குமுறைப்படுத்துவதற்கும், குறித்தசில சூழ்நிலைகளில் அதனை ஒழிப்பதற்கும் அத்துடன், தொடர்புடைய பொருட்பாடுகளுக்கும் வகை செய்வதற்கான ஒரு சட்டம்.

இந்தியக் குடியரசின் இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் நாடாளுமன்றத்தினால் பின்வருமாறு சட்டமியற்றப்படுவதாகுக:—

அத்தியாயம் I

முன்னுரை

1. (1) இந்தச் சட்டம், ஒப்பந்தத் தொழிலாளர் (ஒழுங்குமுறைப்படுத்துதல் மற்றும் ஒழிப்புச்) சட்டம், 1970 என்று வழங்கப்பெறும்.

(2) இது, இந்தியா முழுவதையும் அளாவி நிற்கும்.

(3) இது, மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாகக் குறித்திடலாகும் தேதியன்று செல்லாற்றல் பெறும் மற்றும் இந்தச் சட்டத்தின் வெவ்வேறு வகையங்களுக்கென வெவ்வேறு தேதிகள் குறித்திடப்படலாம்.

(4) இது,—

(அ) முந்திய பன்னிரெண்டு திங்களில் நாள் எதிலும் ஒப்பந்தத் தொழிலாளராக இருபது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வேலையாட்கள் வேலைக்கமர்த்தப்பட்டிருக்கிற அல்லது வேலைக்கமர்த்தப்பட்டிருந்த நிறுவனம் ஒவ்வொன்றிற்கும்;

(ஆ) முந்திய பன்னிரெண்டு திங்களில் நாள் எதிலும் இருபது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வேலையாட்களை வேலைக்கமர்த்துகிற அல்லது வேலைக்கமர்த்திய ஒப்பந்தகாரர் ஒவ்வொருவருக்கும்

பொருந்தும்:

வரம்புரையாக: உரிய அரசாங்கமானது, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, அவ்வாறு செய்வதற்கான அதன் உட்கருத்து பற்றிய அறிவிப்பை இரண்டு திங்களுக்குக் குறையாது அளித்தபின்பு, அந்த அறிவிக்கையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் இருபதுக்கும் குறைவான அத்தகைய எண்ணிக்கையுடைய வேலையாட்களை வேலைக்கமர்த்தியுள்ள நிறுவனம் எதற்கும் அல்லது ஒப்பந்தகாரர் எவருக்கும் இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள் பொருந்தச் செய்யலாம்.

(5)(அ) இதுவிட்டுவிட்டுச் செய்யப்படும் அல்லது தற்செயல் தன்மையதான ஒரு வேலை மட்டுமே செய்யப்படுகிற நிறுவனங்களுக்குப் பொருந்துதல் ஆகாது.

(ஆ) ஒரு நிறுவனத்தில் செய்யப்படும் வேலை விட்டுவிட்டுச் செய்யப்படும் தன்மையதா அல்லது தற்செயல் தன்மையதா எனும் வினா எழுமாயின், உரிய அரசாங்கமானது, மைய வாரியத்துடனோ அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, ஒரு மாநில வாரியத்துடனோ கலந்தாய்வு செய்தபின்பு, அந்த வினாவை முடிபு செய்தல் வேண்டும், மற்றும் அதன் முடிபு அறுதியானதாக இருத்தல் வேண்டும்.

விளக்கம்: இந்த உட்பிரிவின் நோக்கத்தைப் பொறுத்தவரையில், ஒரு நிறுவனத்தில் செய்யப்படும் வேலையானது,—

(i) அது, முந்திய பன்னிரெண்டு திங்களில் நூற்று இருபது நாட்களுக்கும் மேற்பட்டு செய்யப்பட்டிருக்குமாயின், அல்லது

குறுந்தலைப்பு,
அளாவுகை
மற்றும்
தொடக்கம்
மற்றும்
பொருந்துகை.

- (ii) அது, பருவ முறை தன்மையதாகவும், ஓராண்டில் அறுபது நாட்களுக்கும் மேற்பட்டு செய்யப்படுமாயின்,

விட்டுவிட்டுச் செய்யப்படும் தன்மையானதெனக் கொள்ளப்படுதல் ஆகாது.

2. (1) இந்தச் சட்டத்தில், தறுவாயின் தேவை வேறானாலன்றி,

பொருள்
வரையறைகள்.

1[(அ) “உரிய அரசாங்கம்” என்பது,—

- (i) தொழில்துறைப் பூசல்கள் சட்டம், 1947இன்படி ஒரு நிறுவனம் தொடர்பாக, உரிய அரசாங்கமானது, மைய அரசாங்கமானால் மைய அரசாங்கம் என்றும்,
(ii) பிற நிறுவனம் எதுவும் தொடர்பாக அந்தப் பிற நிறுவனம் எந்த மாநிலத்தில் அமைவுற்றிருக்கிறதோ அந்த மாநில அரசாங்கம் என்றும்

14/1947

பொருள்படும்;]

(ஆ) ஒரு வேலையாள், ஒரு நிறுவனத்தின் வேலையிலோ அது தொடர்பாகையிலோ முதன்மை வேலைக்கமர்த்துநர் அறிந்தோ அறியாமலோ ஒப்பந்தகாரர் ஒருவராலோ அல்லது அவர் மூலமாகவோ அத்தகைய வேலையில் அல்லது அது தொடர்பாக அவர் கூலிக்கு அமர்த்தப்பட்டிருக்கும்போது, “ஒப்பந்தத்தொழிலாளராக” வேலைக்கமர்த்தப்பட்டிருப்பதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்;

(இ) ஒரு நிறுவனம் தொடர்பாக, “ஒப்பந்தகாரர்” என்பது, ஒப்பந்தத் தொழிலாளர் மூலமாக அத்தகைய நிறுவனத்திற்குச் சரக்குகளை அல்லது உற்பத்திப் பொருள்களை வழங்குதல் மட்டுமே அல்லாத பிற அந்த நிறுவனத்திற்காகக் குறித்துக் காட்டப்பட்டுள்ள விளைவை ஏற்படுத்துவதாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ள அல்லது அந்த நிறுவனத்தின் வேலை எதற்காகவும் ஒப்பந்தத் தொழிலாளரை வழங்குகிற ஆள் ஒருவர் என்று பொருள்படும், மற்றும் துணை ஒப்பந்தக்காரர் ஒருவரையும் உள்ளடக்கும்;

(ஈ) “கட்டாளுகை செய்யப்படும் தொழில்” என்பது, எந்தத் தொழில், ஒன்றியத்தினால் கட்டாளுகை செய்யப்படுவது பொது நலனுக்கு உகந்ததென மையச் சட்டம் எதன் வாயிலாகவும் விளம்பப்பட்டிருக்கிறதோ அந்தத் தொழில் எதுவும் என்று பொருள்படும்;

(உ) “நிறுவனம்” என்பது,—

- (i) அரசாங்கத்தின் அல்லது ஓர் உள்ளாட்சி அதிகார அமைப்பின் அலுவலகம் அல்லது துறை எதுவும், அல்லது
(ii) தொழில், வணிகம், ஆகுதொழில், உற்பத்தி அல்லது வாழ்க்கைத்தொழில் நடத்தப்பட்டு வருகிற இடம் எதுவும்

என்று பொருள்படும்;

(ஊ) “வகுத்துரைக்கப்பட்ட” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகள் வாயிலாக வகுத்துரைக்கப்பட்ட என்று பொருள்படும்;

(எ) “முதன்மை வேலைக்கமர்த்துநர்” என்பது,—

1. ஒப்பந்தத் தொழிலாளர் (ஒழுங்குமுறைப்படுத்துதல் மற்றும் ஒழிப்பு) திருத்தச் சட்டம், 1986 இன் பிரிவு 2ஆல் மாற்றாக அமைக்கப்பட்டது.

- (i) அரசாங்கத்தின் அல்லது ஓர் உள்ளாட்சி அதிகார அமைப்பின் அலுவலகம் அல்லது துறை எவை தொடர்பாகவும் அந்த அலுவலத்தின் அல்லது துறையின் தலைவர் அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, இதன்பொருட்டு அரசாங்கம் அல்லது அந்த உள்ளாட்சி அதிகார அமைப்பு குறித்துரைக்கலாகும் பிற அலுவலர் என்று பொருள்படும்;
- (ii) ஒரு தொழிற்சாலையில், அந்தத் தொழிற்சாலையின் உரிமையாளர் அல்லது கையுடைமையாளர் என்றும், தொழிற்சாலையின் சட்டம், 1948 இன்படி அந்தத் தொழிற்சாலையின் மேலாளராக ஓர் ஆள் பெயர் குறிக்கப்பட்டிருக்குமிடத்து, அவ்வாறு பெயர் குறிக்கப்பட்ட அந்த ஆள் என்று பொருள்படும்;
- (iii) ஒரு சுரங்கத்தில், அந்தச் சுரங்கத்தின் உரிமையாளர் அல்லது முகவர் என்றும் அந்தச் சுரங்கத்தின் மேலாளராக ஓர் ஆள் பெயர் குறிக்கப்பட்டிருக்குமிடத்து, அவ்வாறு பெயர் குறிக்கப்பட்ட அந்த ஆள் என்று பொருள்படும்;
- (iv) பிற நிறுவனம் எதிலும் அந்த நிறுவனத்தின் மேற்பார்வை அல்லது கட்டாளுகைக்குப் பொறுப்புடைய ஆள் எவரும் என்று பொருள்படும்.

விளக்கம்:— இந்தக் கூறின், உட்கூறு (iii) இன் நோக்கத்தைப் பொறுத்தமட்டில், “சுரங்கம்”, “உரிமையாளர்” மற்றும் “முகவர்” எனும் சொற்கள், சுரங்கங்கள் சட்டம், 1952 இன் பிரிவு 2இன் உட்பிரிவு (1) இன் கூறு (ஒ), (ஒள) மற்றும் கூறு (இ)யில் முறையே அவற்றிற்குக் குறித்தளிக்கப்பட்டுள்ள பொருள்களை உடையனவாகும்.

- (ஏ) “கூலி” என்பது, கூலி கொடுத்தல் சட்டம், 1936 இன் பிரிவு 2இன் கூறு (vi) இல் அதற்குக் குறித்தளிக்கப்பட்ட பொருளை உடையதாகும்;
- (ஐ) “வேலையாளர்” என்பது, அந்த வேலைக்கமர்த்துநரின் வரையுரைகள் தெரிநிலையாகவோ அல்லது உட்கிடையாகவோ இருப்பினும், நிறுவனம் எதனின் வேலையிலோ அல்லது வேலை தொடர்பாகவோ தேர்ச்சியுற்ற அரைகுறை தேர்ச்சியுற்ற அல்லது தேர்ச்சியுறாத உடல் உழைப்பு, மேற்பார்வை, தொழில்நுட்பம் அல்லது எழுத்து வேலை எதையும் ஊதியத்துக்காக அல்லது வெகுமதிக்காகச் செய்வதற்கு வேலைக்கமர்த்தப்பட்ட ஆள் எவரும் என்று பொருள்படும்; ஆனால்—

(அ) மேலாண்மை ஒன்றில் முதன்மையாகவோ அல்லது நிருவாகநிலைத் திறனிலோ வேலைக்கமர்த்தப்பட்டுள்ள ஆள் எவரையும், அல்லது

(ஆ) கண்காணிப்புத் திறன் ஒன்றில் வேலைக்கமர்த்தப்பட்டிருந்து மாதம் ஒன்றிற்கு ஐநூறு ரூபாய்க்கும் மிகுதியான கூலி பெறுகிற அல்லது மேலாண்மை தன்மையுடைய முதன்மையான செயற்பணிகளை அந்தப் பதவியுடன் இணைந்துள்ள கடமைகளின் தன்மையினாலோ அல்லது அவரிடம் உற்றமைந்துள்ள அதிகாரங்களின் காரணமாகவோ செலுத்திவருகிற ஆள் எவரையும், அல்லது

(இ) ஒரு வெளி வேலையாளராக இருக்கிற, அதாவது முதன்மை வேலைக்கமர்த்துநரின் வணிகம் அல்லது ஆகுதொழில் நோக்கங்களைப் பொறுத்தமட்டில், முதன்மை வேலைக்கமர்த்துநரால் அல்லது அவர் சார்பாகவோ இணைத்து உருவாக்கப்படுவதற்கு, சுத்தம் செய்யப்படுவதற்கு கழுவுப்படுவதற்கு, மாற்றப்படுவதற்கு, ஒப்பனை செய்யப்படுவதற்கு, செப்பணிடுவதற்கு, பழுது பார்க்கப்படுவதற்கு,

மாற்றியமைக்கப்படுவதற்கு அல்லது பிறவாறாக விற்பனைக்கு பக்குவப்படுத்துவதற்கு உருப்படிகள் அல்லது பொருள்கள் எவையும் எந்த ஆளுக்குக் கொடுக்கப்பட்டு அந்தச் செய்முறை வெளிவேலையாளின் இல்லத்திலோ முதன்மை வேலைக்கமர்த்துநரின் கட்டாளுகை மற்றும் மேலாண்மையின் கீழோ இல்லாதிருக்கும் பிறவளாகத்தில் செயற்படுத்தப்பட வேண்டியதான அந்த ஆள் எவரையும்,

உள்ளடக்காது.

(2) ஜம்மு—காஷ்மீர் மாநிலத்தில் செல்லாற்றலில் இல்லாத ஒரு சட்டம் எதற்குமான இந்தச் சட்டத்திலுள்ள சுட்டுகை எதுவும், அந்த மாநிலம் தொடர்பாக, அந்த மாநிலத்தில் செல்லாற்றலிலுள்ள நேரிணையான சட்டம், ஏதேனும் இருப்பின், அதற்கான சுட்டுகை ஒன்றாகப் பொருள் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

அத்தியாயம் II

அறிவுரைக் குழுமங்கள்

மைய
அறிவுரைக்
குழுமம்.

3. (1) மைய அரசாங்கமானது, கூடிய விரைவில் ஒப்பந்தத் தொழிலாளர், மைய அறிவுரைக் குழுமம் என்று அழைக்கப்படவேண்டிய குழுமம் ஒன்றை (இதன்பின்பு இதில் மையக்குழுமம் என்று சுட்டப்படும்) அதற்குக் குறித்தனுப்பப்படலாகும், இந்தச் சட்டத்தைச் செயலாட்சி செய்வதில் எழுகிற அத்தகைய பொருட்பாடுகளின் பேரில், மைய அரசாங்கத்திற்கு அறிவுரை வழங்குவதற்கும், இந்தச் சட்டத்தின்படி அதற்குக் குறித்தளிக்கப்பட்டுள்ள பிற செயற்பணிகளை நிறைவேற்றுவதற்கும் அமைத்தல் வேண்டும்.

(2) இந்த மையக் குழுமமானது,—

(அ) மைய அரசாங்கத்தினால் அமர்த்தப்பட வேண்டிய தலைவர் ஒருவரையும்,

(ஆ) பதவி—வழி (மைய) தொழிலாளர் துறை தலைமை ஆணையரையும்,

(இ) மைய அரசாங்கத்தை, இருப்பூர்தியத்தை, நிலக்கரித் தொழிலை, சுரங்கத் தொழிலை, ஒப்பந்தகாரர்களை, வேலையாட்களை மற்றும் மைய அரசாங்கத்தின் கருத்துப்படி மையக் குழுமத்தில் சார்பாற்றம் செய்யப்பட வேண்டிய பிற உரித்தங்கள் எவற்றையும் சார்பாற்றம் செய்வதற்கு அந்த அரசாங்கம் நியமனம் செய்யும் பதினொன்றுக்குக் குறையாமலும் ஆனால் பதினேழுக்கும் குறையாத அத்தகைய எண்ணிக்கையுடைய உறுப்பினர்களையும்,

கொண்டதாக இருக்கும்.

(3) உட்பிரிவு (2) இல் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள வகைகள் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் உறுப்பினர்களாக அமர்த்தப்படவேண்டிய ஆட்களின் எண்ணிக்கையானது, மையக் குழு உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் மற்றும் பிற பணிவரைக்கட்டுகள், அவர்களின் பதவிப்பணிகளை ஆற்றிவருகையில், பின்பற்றப்படவேண்டிய நடைமுறை மற்றும் அவர்களிடையே ஏற்படும் காலியிடங்களை நிரப்புவதற்கானமுறை வகுத்துரைக்கப்படலாகிறவாறு இருத்தல் வேண்டும்:

வரம்புரையாக: வேலையாட்களைச் சார்பாற்றம் செய்வதற்கு நியமனம் செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையானது, முதன்மை வேலைக்கமர்த்துநர்களையும், ஒப்பந்தக்காரர்களையும் சார்பாற்றம் செய்வதற்காக நியமனம் செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கைக்கும் குறைவாக இருத்தல் ஆகாது.

மாநில
அறிவுரைக்
குழுமம்

4. (1) மாநில அரசாங்கம், ஒப்பந்தத் தொழிலாளர் மாநில அறிவுரைக் குழுமம் என்று அழைக்கப்படும் குழுமம் ஒன்றை (இதில் இதன்பின்பு மாநிலக் குழுமம் என்று சுட்டப்படும்) அதற்குக் குறித்தனுப்பப்படலாகும், இந்தச்

சட்டத்தைச் செயலாட்சி செய்வதில் எழுகிற அத்தகைய பொருட்பாடுகளின்பேரில், மாநில அரசாங்கத்திற்குத் தேர்வுரை வழங்குவதற்கும், இந்தச் சட்டத்தின்படி அதற்குக் குறித்தளிக்கப்பட்டுள்ள பிற செயற்பணிகளை நிறைவேற்றி வருவதற்கும் அமைக்கலாம்.

(2) மாநிலக் குழுமமானது,—

(அ) மாநில அரசாங்கத்தினால் அமர்த்தப்படவேண்டிய தலைவர் ஒருவரையும்,

(ஆ) பதவி வழி, தொழிலாளர் துறை ஆணையர் அல்லது அவரது வாராமையின் போது இதன்பொருட்டு மாநில அரசாங்கத்தினால் அமர்த்தப்பட்ட பிற அலுவலர் எவரையும்,

(இ) மாநில அரசாங்கத்தை, அந்த அரசாங்கத்தின் தொழிலை, ஒப்பந்தகாரர்களை, வேலையாட்களை மற்றும் அந்த மாநில அரசாங்கத்தின் கருத்துப்படி மாநிலக் குழுமத்தைச் சார்பாற்றம் செய்யப்படவேண்டிய பிற உரித்தங்கள் எவற்றையும் சார்பாற்றம் செய்வதற்கு நியமனம் செய்யப்படலாகும் ஒன்பதுக்குக் குறையாத ஆனால் பதினொன்றுக்கு மிகாத எண்ணிக்கையுடைய அத்தகைய உறுப்பினர்களையும் கொண்டதாக இருக்கும்.

(3) உட்பிரிவு (2) இல் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள வகைகள் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் உறுப்பினர்களாக அமர்த்தப்படவேண்டிய ஆட்களின் எண்ணிக்கை, மாநிலக் குழுமத்தின் உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் மற்றும் பிற பணிவரைக்கட்டுகள், அவர்களின் பதவிப்பணிகளை ஆற்றுகையில், பின்பற்றப்படவேண்டிய நடைமுறை மற்றும் அவர்களிடையே ஏற்படும் காலியிடங்களை நிரப்புகிற முறை, வகுத்துரைக்கப்படலாகிறவாறு இருத்தல் வேண்டும்:

வரம்புரையாக: வேலையாட்களை சார்பாற்றம் செய்வதற்கு நியமனம் செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையானது, முதன்மை வேலைக்கமர்த்துநர்களையும், ஒப்பந்தக்காரர்களையும் சார்பாற்றம்செய்வதற்கு நியமனம் செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையைவிடக் குறைவாக இருத்தல் ஆகாது.

5. (1) மையக் குழுமம் அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, மாநிலக் குழுமம் அது பொருத்தமெனக் கருதலாகும் நோக்கம் அல்லது நோக்கங்களுக்காக, அத்தகைய குழுக்களை அமைக்கலாம்.

குழுக்களை அமைப்பதற்கு அதிகாரம்.

(2) உட்பிரிவு (1)இன்படி அமைக்கப்படும் குழுவானது, வகுத்துரைக்கப்படலாகும் காலங்களிலும், இடங்களிலும் கூடுதல் வேண்டும், மற்றும் அதன்கூட்டங்களில் அலுவல் நடவடிக்கைகள் தொடர்பான அத்தகைய நடைமுறை விதிகளைக் கடைப்பிடித்தல் வேண்டும்.

(3) குழுவின் உறுப்பினர்களுக்கு அதன் கூட்டங்களுக்கு வருகை தருவதற்கு வகுத்துரைக்கப்படலாகும் ஊதியங்களையும், படித்தொகைகளையும் வழங்குதல் வேண்டும்:

வரம்புரையாக: அரசாங்கத்தின் அல்லது அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள சட்டம் எதன் வாயிலாகவும் நிறுவப்பட்டுள்ள கூட்டுருமம் எதனின், அலுவலராகவுள்ள உறுப்பினர் ஒருவருக்கு ஊதியம் எதுவும் வழங்கப்படுதல் ஆகாது.

அத்தியாயம் III

ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களை வேலைக்கமர்த்துகிற நிறுவனங்களைப் பதிவு செய்தல்

பதிவுசெய்யும்
அலுவலர்களை
அமர்த்துதல்.

6. உரிய அரசாங்கமானது, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை செய்யப்பட்ட ஓர் ஆணை வாயிலாக,—

(அ) இந்த அத்தியாயத்தின் நோக்கங்களைப் பொறுத்தமட்டில், பதிவுசெய்யும் அலுவலர்களாக இருப்பதற்குப் பொருத்தமென அது கருதுகிறவாறான, அரசாங்கத்தின் அரசிதழ் பதிவுபெற்ற அலுவலர்களாகவுள்ள ஆட்களை அமர்த்தலாம்; மற்றும்

(ஆ) எந்த வரம்புகளுக்குள் ஒரு பதிவுசெய்யும் அலுவலர், இந்தச் சட்டத்தாலோ அதன் வழியாலோ தமக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைச் செலுத்துதல் வேண்டுமோ அந்த வரம்புகளை வரையறுக்கலாம்.

குறித்தசில
நிறுவனங்களைப்
பதிவு
செய்தல்.

7. (1) இந்தச் சட்டம் எந்த நிறுவனத்திற்குப் பொருந்துகிறதோ அந்த நிறுவனம் ஒன்றின் முதன்மை வேலைக்கமர்த்துநர் ஒவ்வொருவரும், பொதுவாக நிறுவனங்களைப் பொறுத்தவரையிலோ அல்லது அவற்றின் வகை எதையும் பொறுத்தவரையிலோ, இதன் பொருட்டு உரிய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக நிருணயிக்கலாகும் காலஅளவிற்குள், அந்த நிறுவனத்தைப் பதிவு செய்வதற்காக வகுத்துரைக்கப்பட்டுள்ள முறையில், அந்தப் பதிவு செய்யும் அலுவலருக்கு விண்ணப்பித்தல் வேண்டும்:

வரம்புரையாக: விண்ணப்பதாரர், போதிய காரணத்தினால் உரிய காலத்தில் விண்ணப்பம் செய்வதிலிருந்து தடுக்கப்பட்டிருந்தார் என்று பதிவு செய்யும் அலுவலர் தெளிவுறக்காண்பாராயின், இதன்பொருட்டு நிருணயிக்கப்பட்டுள்ள காலஅளவு கழிவுற்ற பின்பு, பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பம் எதையும் பதிவுசெய்யும் அலுவலர் ஏற்கலாம்.

(2) பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பம், அனைத்து வகையிலும் முழுமையாக இருக்குமாயின், பதிவுசெய்யும் அலுவலர் அந்த நிறுவனத்தைப் பதிவுசெய்தல் வேண்டும், மற்றும் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் விவரங்கள் அடங்கியுள்ள பதிவு உறுதிச்சான்றிதழ் ஒன்றை அந்த நிறுவனத்தின் முதன்மை வேலைக்கமர்த்துநருக்கு வழங்குதல் வேண்டும்.

குறித்தசில
நேர்வுகளில்
பதிவை
முறித்தறவு
செய்தல்.

8. பதிவு செய்யும் அலுவலர், இதன்பொருட்டு தமக்குச் செய்யப்பட்டுள்ள குறித்தனுப்புகை ஒன்றின் பேரிலோ அல்லது பிறவாறாகவோ நிறுவனம் எதனின் பதிவு, பொருட்டான பொருண்மை எதையும் திரித்துக் காட்டுவதன் வாயிலாகவோ அல்லது மறைத்து வைப்பதன் வாயிலாகவோ பெறப்பட்டுள்ளது என்று அல்லது பிறகாரணம் எதற்காகவும் அந்தப் பதிவு பயனற்றதாக அல்லது திறனற்றதாக ஆகியுள்ளது என்றும், மற்றும் அதற்காக அது முறித்தறவு செய்ய வேண்டுமெனத் தங்குகிறது என்றும் தெளிவுறக்காண்பாராயின், பதிவுசெய்யும் அலுவலர் அந்த நிறுவனத்தின் முதன்மை வேலைக்கமர்த்துநருக்குக் கேட்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகளை நல்கிய பின்பு, உரிய அரசாங்கத்தின் முன்ஒப்பேற்றபுடன் அந்தப் பதிவை முறித்தறவு செய்யலாம்.

பதிவு
செய்யாமையின்
விளைவு.

9. இந்தச் சட்டம் பொருந்துகிற நிறுவனம் ஒன்றின் முதன்மை வேலைக்கமர்த்துநர் எவரும்,—

(அ) பிரிவு 7இன்படி பதிவு செய்யப்படுமாறு வேண்டுறுத்தப்பட்டு, ஆனால் அந்தப் பிரிவின் நோக்கத்திற்காக நிருணயிக்கப்பட்டுள்ள காலத்திற்குள் பதிவு செய்யாதிருக்கிற ஒரு நிறுவனத்தில்,

(ஆ) பிரிவு 8இன்படி பதிவு முறித்தறவு செய்யப்பட்டுள்ள நிறுவனத்தில்,

கூறு (அ)வில் சுட்டப்பட்டுள்ள காலஅளவு கழிவுற்ற பின்பு அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, கூறு (ஆ)வில் சுட்டப்பட்டுள்ள பதிவு முறித்தறவு செய்யப்பட்ட பின்பு, அந்த நிறுவனத்தில் ஒப்பந்தத் தொழிலாளரை வேலைக்கமர்த்துதல் ஆகாது.

10. (1) இந்தச் சட்டத்தில் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிப்பினும், உரிய அரசாங்கமானது, மையக் குழுமத்தை அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, ஒரு மாநிலக் குழுமத்தைக் கலந்தாய்வு செய்த பின்பு, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக நிறுவனம் எதிலும், செய்முறை, செயற்பாடு அல்லது பிற வேலை எதிலும் ஒப்பந்தத் தொழிலாளரை வேலைக்கமர்த்துவதைத் தடை செய்யலாம்.

ஒப்பந்தத் தொழிலாளரை வேலைக் கூர்த்துவதற்குத் தடை.

(2) ஒரு நிறுவனம் தொடர்பாக, உட்பிரிவு (1)இன்படி அறிவிக்கை எதையும் வெளியிடுவதற்கு முன்பு, உரிய அரசாங்கமானது, அந்த நிறுவனத்தில் ஒப்பந்தத் தொழிலாளருக்காக வகைசெய்யப்பட்டுள்ள வேலை வரைக்கட்டுகளையும் தன்மைகளையும் மற்றும் அத்தகைய பிற தொடர்புடைய இவைபோன்ற காரணக்கூறுகளான,—

(அ) செய்முறை, செயற்பாடு அல்லது பிற வேலையானது, அந்த நிறுவனத்தில் நடத்திவருகிற தொழில், வணிகம், ஆகுதொழில், உற்பத்தி அல்லது வாழ்தொழிலுக்கு இடையூறுவானதா அல்லது தேவையானதா என்பதையும்,

(ஆ) அந்த நிறுவனத்தில் நடத்திவருகிற தொழில், வணிகம், உற்பத்தி அல்லது வாழ்தொழிலின் தன்மையைக் கருத்திற்கொண்டு, அது தொடர்ந்து இருந்துவரும் தன்மையுடையதா, அதாவது, அது போதுமான காலநீட்சியுடையதா என்பதையும்,

(இ) அந்த நிறுவனத்தில் அல்லது அதைப்போன்ற ஒரு நிறுவனத்தில் அது முறையான வேலையாட்கள் மூலம் இயல்பாக செய்யப்படுகிறதா என்பதையும்,

(ஈ) கணிசமாக எண்ணிக்கையுடைய முழுநேர வேலையாட்களை வேலைக்கமர்த்திக்கொள்ள அது போதுமானதாக இருக்கிறதா என்பதையும்,

கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

விளக்கம்:— செய்முறை, செயற்பாடு அல்லது பிற வேலை எதுவும் அது தொடர்ந்து இருந்துவரும் தன்மையுடையதா என்பது குறித்து வினா எழுமாயின், அதன்பேரில், உரிய அரசாங்கத்தின் முடிவே அறுதியானதாக இருக்கும்.

அத்தியாயம் IV

ஒப்பந்தகாரர்களுக்கு உரிமம் வழங்குதல்

11. உரிய அரசாங்கமானது, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை செய்யப்பட்ட ஓர் ஆணை வாயிலாக,—

உரிமம் வழங்கும் அலுவலர்களை அமர்த்துதல்.

(அ) இந்த அத்தியாயத்தின் நோக்கங்களைப் பொறுத்தமட்டில், உரிமம் வழங்கும் அலுவலர்களாக இருப்பதற்கு தான் பொருத்தமெனக் கருதுகிற அரசாங்கத்தின் அரசிதழ் பதிவு பெற்ற அலுவலர்களாக இருக்கிற ஆட்களை அமர்த்தலாம்; மற்றும்

(ஆ) ஓர் உரிமம் வழங்கும் அலுவலர் எந்த வரம்புகளுக்குள், இந்தச் சட்டத்தாலோ அதன் வழியாலோ உரிமம் வழங்கும் அலுவலர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைச் செலுத்தி வருதல் வேண்டுமோ அந்த வரம்புகளை வரையறை செய்யலாம்.

12. (1) உரிய அரசாங்கமானது, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாகக் குறித்திடலாகும் தேதியிலிருந்து செல்திறம் பெறுமாறு, இந்தச் சட்டம் எந்த ஒப்பந்தகாரருக்குப் பொருந்துகிறதோ அந்த ஒப்பந்தக்காரர் எவரும், உரிமம் வழங்கும் அலுவலரால், இதன்பொருட்டு வழங்கப்பட்ட ஓர் உரிமத்தின்படியும் அதற்கு இணங்கவும் தவிர, ஒப்பந்த தொழிலாளர் மூலம் வேலை எதனையும் ஏற்றுக்கொள்ளுதலோ அல்லது நிறைவேற்றுதலோ ஆகாது.

ஒப்பந்தக் காரர்களுக்கு உரிமம் வழங்குதல்.

(2) இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கு உட்பட்டு, உட்பிரிவு (1)இன்படியான ஓர் உரிமமானது, ஒப்பந்தத் தொழிலாளர் பொறுத்து, குறிப்பாக வேலை நேரங்கள், கூலியை நிருணயித்தல் மற்றும் பிற இன்றியமையா வசதிகள் குறித்த வரைக்கட்டுகள் உள்ளடங்கலாக, உரிய அரசாங்கம் பிரிவு 35இன்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகள், எவையேனுமிருப்பின், அவற்றிற்கு இணங்க, விதிப்பதற்கு பொருத்தமெனக் கருதலாகும் வரைக்கட்டுகளைக் கொண்டிருக்கலாம்; மற்றும் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் கட்டணத்தைச் செலுத்துவதன்பேரிலும் வரைக்கட்டுகளின் உரிய நிறைவேற்றத்திற்கென வகுத்துரைக்கப்படலாகும் தொகை ஏதேனுமிருப்பின் அதனைப் பிணையமாக வைப்பீடுசெய்வதன் பேரிலும், வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

உரிமங்களை
வழங்குதல்.

13. (1) பிரிவு 12இன் உட்பிரிவு (1)இன்படியான ஓர் உரிமம் வழங்குவதற்கான விண்ணப்பம் ஒவ்வொன்றும், வகுத்துரைக்கப்பட்டுள்ள படிவத்தில் செய்யப்படுதல் வேண்டும், மற்றும் அது, அந்த நிறுவனத்தின் அமைவிடம், ஒப்பந்தத் தொழிலாளர் பயன்படுத்தப்படவிருக்கும் செய்முறை, செயற்பாடு அல்லது வேலையின் தன்மை தொடர்பான விவரங்களையும் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் பிற விவரங்களையும் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

(2) உரிமம் வழங்கும் அலுவலர், உட்பிரிவு (1)இன்படி பெறப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தைப் பொறுத்தமட்டில், வகுத்துரைக்கப்படலாகும் விசாரணையைச் செய்யலாம், மற்றும் அத்தகைய விசாரணை எதையும் செய்கையில் உரிமம் வழங்கும் அலுவலர் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் நடைமுறையைப் பின்பற்றுதல் வேண்டும்.

(3) இந்த அத்தியாயத்தின்படி வழங்கப்பட்ட ஓர் உரிமமானது, அதில் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள காலஅளவிற்குச் செல்லுந்தன்மையுடையதாக இருக்கும்; மற்றும் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் காலஅளவிலும், அத்தகைய கட்டணத்தைச் செலுத்துவதன் பேரிலும், அத்தகைய வரைக்கட்டுகளின் பேரிலும் அவ்வப்போது புதுப்பிக்கப்படலாம்.

உரிமங்களை
நீக்கல்
செய்தல்,
தாற்காலிகமாக
நிறுத்தி
வைத்தல்
மற்றும்
திருத்தம்
செய்தல்.

14. (1) உரிமம் வழங்கும் அலுவலர், இதன்பொருட்டு தமக்குச் செய்யப்பட்டுள்ள குறித்தனுப்புரை ஒன்றின் பேரிலோ அல்லது பிறவாறாகவோ,—

(அ) பிரிவு 12இன்படி வழங்கப்பட்டுள்ள ஓர் உரிமம், பொருட்டான பொருண்மை எதையும் திரித்துக்கூறியதன் மூலமாகவோ அல்லது மறைத்து வைத்ததன் மூலமாகவோ பெறப்பட்டுள்ளது என்று, அல்லது

(ஆ) ஓர் உரிமம் வைத்திருப்பவர் தகுமான காரணமின்றியே, எந்த வரைக்கட்டுகளுக்கு உட்பட்டு, அந்த உரிமம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த வரைக்கட்டுகளுக்கு இணங்கி நடத்தத் தவறியுள்ளார் என்று அல்லது இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள் அல்லது அதன்படி வகுக்கப்பட்டுள்ள விதிகள் எவற்றையும் மீறியுள்ளார் என்று,

தெளிவுறக்காண்பாராயின், அப்போது இந்தச் சட்டத்தின்படி உரிமம் வைத்திருப்பவர் உள்ளாகக்கூடிய பிற தண்டம் எதற்கும் குந்தகமின்றி, அந்த உரிமம் வைத்திருப்பவருக்குக் காரணமாகாடுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பினை நல்கிய பின்பு, அந்த உரிமம் வழங்கும் அலுவலர் அந்த உரிமத்தை முறித்தறவு செய்யலாம், அல்லது தாற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்கலாம் அல்லது, எந்த வரைக்கட்டுகளுக்கு உட்பட்டு அந்த உரிமம் வழங்கப்பட்டதோ அந்த வரைக்கட்டுகளின் உரிய நிறைவேற்றத்திற்கென பிணையமாக வைப்பீடுசெய்யப்பட்டுள்ள பணத்தொகை, ஏதேனுமிருப்பின், அதனை அல்லது அதன் பகுதி எதையும் தண்ட இழப்பாக்கலாம்.

(2) இதன்பொருட்டு வகுக்கப்படலாகும் விதிகள் எவற்றிற்கும் உட்பட்டு, உரிமம் வழங்கும் அலுவலர், பிரிவு 12இன்படி வழங்கப்பட்டுள்ள ஓர் உரிமத்தில் மாறுதல்செய்யலாம் அல்லது திருத்தம் செய்யலாம்.

15. (1) பிரிவு 7, பிரிவு 8, பிரிவு 12 அல்லது பிரிவு 14 இன்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணை ஒன்றினால் குறையுற்ற ஆள் எவரும், அந்த ஆணை எந்தத் தேதியன்று அவருக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டதோ அந்தத் தேதியிலிருந்து முப்பது நாட்களுக்குள், உரிய அரசாங்கத்தினால் இதன்பொருட்டு மேல்முறையீட்டு அலுவலர் ஒருவராக அமர்த்தப்படும் மேல்முறையீட்டு அலுவலர் எவருக்கும் மேல்முறையீடு ஒன்றைச் செய்யலாம்:

மேல்முறையீடு.

வரம்புரையாக: மேல்முறையீட்டாளர், அந்த மேல்முறையீட்டை உரிய காலத்தில் தாக்கல் செய்வதிலிருந்து போதுமான காரணத்தினால் தடுக்கப்பட்டார் என்று மேல்முறையீட்டு அலுவலர் தெளிவுறக்காண்பாராயின், சொல்லப்பட்ட முப்பது நாட்கள் கழிவுற்ற பின்பு அந்த மேல்முறையீட்டை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளலாம்.

(2) உட்பிரிவு (1)இன்படி ஒரு மேல்முறையீட்டைப் பெற்றுக்கொள்வதன் பேரில், மேல்முறையீட்டு அலுவலர், மேல்முறையீட்டாளருக்கு கேட்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு ஒன்றை நல்கிய பின்பு, கூடிய விரைவில், அந்த மேல்முறையீட்டை முடிவுசெய்தல் வேண்டும்.

அத்தியாயம் V

ஒப்பந்தத் தொழிலாளரின் நல்வாழ்வும் உடல்நலமும்

16. (1) உரிய அரசாங்கமானது,—

சிறுநுண்டிச் சாலைகள்.

(அ) எந்த நிறுவனத்திற்கு இந்தச் சட்டம் பொருந்துகிறதோ,

(ஆ) எந்த நிறுவனத்தில், ஒப்பந்தத் தொழிலாளரை வேலைக்கமர்த்த வேண்டப்படுகிற வேலையானது வகுத்துரைக்கப்படலாகும் காலஅளவுக்கு பெரும்பாலும் தொடர்ந்து இருக்கலாமோ, மற்றும்

(இ) எந்த நிறுவனத்தில், நூறு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட எண்ணிக்கையுடைய ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் ஒப்பந்தக்காரர் ஒருவரால் இயல்பாக வேலைக்கமர்த்தப்படுகிறார்களோ

அந்த நிறுவனம் ஒவ்வொன்றிலும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சிறுநுண்டிச்சாலைகள், அத்தகைய ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களின் பயன்பாட்டிற்காக ஒப்பந்தக்காரர்களால் அமைக்கப்பட்டு பேணிவரப்படுதல் வேண்டும் என்றும் வேண்டுறுத்துகிற விதிகளை வகுக்கலாம்.

(2) முன்சென்ற அதிகாரத்தின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றி, அத்தகைய விதிகள்,—

(அ) எந்தத் தேதியில் அந்தச் சிறுநுண்டிச்சாலைகள் அமைக்கப்படுதல் வேண்டுமோ அந்தத் தேதி,

(ஆ) அமைக்கப்படவேண்டிய சிறுநுண்டிச்சாலைகளின் எண்ணிக்கைக்கு மற்றும் அந்தச் சிறுநுண்டிச்சாலைகளின் கட்டுமானம், இடவசதி, அறைகலன்கள் மற்றும் பிற தளவாடங்கள் பொறுத்த தரங்கள், மற்றும்

(இ) அவற்றில் வழங்கப்படலாகும் உணவுப்பொருட்களும் அவற்றிற்கென செய்யப்படலாகும் கட்டணத் தொகைகள்

ஆகியவற்றிற்கு வகைசெய்யலாம்.

ஓய்வு
அறைகள்.

17.(1)(அ) எந்த நிறுவனத்திற்கு இந்தச் சட்டம் பொருந்துகிறதோ, மற்றும்

(ஆ) எந்த நிறுவனத்தில் ஒப்பந்தத் தொழிலாளரை வேலைக்கமர்த்த வேண்டப்படுகிற வேலையானது வகுத்துரைக்கப்படலாகும் காலஅளவுக்கு பெரும்பாலும் தொடர்ந்து இருக்கலாகுமோ,

அந்த நிறுவனம் ஒன்றில் வேலை தொடர்பாக, ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் இரவில் தங்குவது வேண்டப்படுகிற இடம் ஒவ்வொன்றிலும், ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களின் பயன்பாட்டிற்காக, வகுத்துரைக்கப்படலாகும் காலத்திற்குள் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் எண்ணிக்கையுடைய ஓய்வு அறைகள் அல்லது பிற பொருத்தமான மாற்று இடவசதி, ஒப்பந்தக்காரரால் அமைக்கப்படுதலும் பேணிவரப்படுதலும் வேண்டும்.

(2) உட்பிரிவு (1)இன்படி அமைக்கப்படவேண்டிய ஓய்வு அறைகள் அல்லது மாற்று இடவசதி, போதுமான அளவுக்கு வெளிச்சமும் காற்றோட்டமும் உடையவனவாக இருத்தல் வேண்டும், மற்றும் அது துப்புரவாகவும், வசதியானதாகவும் இருக்கும் நிலையில் பேணி வரப்படுதல் வேண்டும்.

பிற வசதிகள்.

18. இந்தச் சட்டம், எந்த நிறுவனத்திற்குப் பொருந்துகிறதோ அந்த நிறுவனம் ஒன்றின் வேலை தொடர்பாக ஒப்பந்தத் தொழிலாளரை வேலைக்கமர்த்துகிற ஒப்பந்தகாரர் ஒவ்வொருவருக்கும்,—

(அ) ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்காக வசதியான இடங்களில் உடலுக்கு உகந்த குடிநீரைப் போதிய அளவில் வழங்குவதற்கும்,

(ஆ) அந்த நிறுவனத்திலுள்ள ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களுக்கு வசதியாகவும், அணுகத்தக்கதாகவும் இருக்குமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ள வடிவமைப்பிலான போதுமான எண்ணிக்கையுடைய கழிப்பிடங்களுக்கும், சிறுநீர் கழிக்குமிடங்களுக்கும்,

(இ) கழுவு வசதிகளுக்கும்

வகைசெய்து பேணிவருவதும் கடமையாக இருக்கும்.

முதலுதவி
வசதிகள்.

19. ஒப்பந்தகாரரால் ஒப்பந்தத் தொழிலாளர் வேலைக்கமர்த்தப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு இடத்திலும் வகுத்துரைக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களோடு கூடிய முதலுதவிப்பெட்டி ஒன்று அனைத்து வேலை நேரங்களின்போதும் அணுகத்தக்க வகையில், அவரால் அமைக்கப்பட்டு வைத்துவரப்படுதலும் வேண்டும்.

குறித்தசில
நேர்வுகளில்
முதன்மை
வேலைக்
கமர்த்துநரின்
கடப்பாடு.

20. (1) நிறுவனம் ஒன்றில் வேலைக்கமர்த்தப்பட்ட ஒப்பந்தத் தொழிலாளரின் நன்மைக்காக, பிரிவு 16, பிரிவு 17, பிரிவு 18 அல்லது பிரிவு 19இன்படி வகைசெய்யப்படுமாறு வேண்டுறுத்தப்பட்டுள்ள வசதியுரிமை எதுவும், அதற்கென வகுத்துரைக்கப்பட்டுள்ள காலத்திற்குள் அந்த ஒப்பந்தக்காரரால் செய்யப்படாதிருக்குமாயின், அத்தகைய வசதியுரிமையானது, வகுத்துரைக்கப்படலாகும் காலத்திற்குள் முதன்மை வேலைக்கமர்த்துநரால் செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

(2) அந்த வசதியுரிமையைச் செய்வதில் முதன்மை வேலைக்கமர்த்துநரால் செய்யப்பட்டுள்ள செலவுத்தொகைகள் அனைத்தும், ஒப்பந்தம் எதன்படியும் ஒப்பந்தகாரருக்குச் செலுத்தத்தக்க பணத்தொகை எதிலிருந்தும் கழிவு செய்வதன் வாயிலாகவோ அல்லது ஒப்பந்தக்காரரால் செலுத்தத்தக்கதான ஓர் உறுகடனாகவோ, ஒப்பந்தக்காரரிடமிருந்து முதன்மை வேலைக்கமர்த்துநரால் வசூலிக்கப்படலாம்.

கூலி
கொடுப்பதற்
கான
பொறுப்பு.

21. (1) தம்மால் ஒப்பந்தத் தொழிலாளராக வேலைக்கமர்த்தப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு வேலையாளுக்கும் கூலி கொடுப்பதற்கு ஒப்பந்தக்காரர் ஒருவர் பொறுப்புடையவராவார், மற்றும் அத்தகைய கூலி வகுத்துரைக்கப்படலாகும் காலஅளவு கழிவுறுவதற்கு முன்பு கொடுக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(2) முதன்மை வேலைக்கமர்த்துநர் ஒவ்வொருவரும், தம்மால் உரியவாறு அதிகாரமளிக்கப்பட்டுள்ள சார்பாற்றுநர் ஒருவரை ஒப்பந்தக்காரரால் கூலி கொடுக்கும் காலத்தில் முன்னிலையாகுமாறு நியமனம் செய்தல் வேண்டும், மற்றும் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் முறையில், கூலியாகக் கொடுக்கப்பட்ட பணத்தொகைகள் பற்றி உறுதிச்சான்றளிப்பது அத்தகைய சார்பாற்றுநரின் கடமையாக இருத்தல் வேண்டும்.

(3) முதன்மை வேலைக்கமர்த்துநரின் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட சார்பாற்றுகளின் முன்னிலையில் கூலி கொடுப்பதை உறுதிசெய்து கொள்வது ஒப்பந்தக்காரரின் கடமையாக இருத்தல் வேண்டும்.

(4) வகுத்துரைக்கப்பட்ட காலஅளவிற்குள் கூலியைக் கொடுப்பதற்கு ஒப்பந்தக்காரர் தவறுகிற அல்லது குறைவாகக் கொடுக்கிற நேர்வைப் பொறுத்தவரையில், அப்போது ஒப்பந்தக்காரரால் வேலைக்கமர்த்தப்பட்ட ஒப்பந்தக்காரருக்கு கூலியை முழுமையாக கொடுப்பதற்கு அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, கொடுக்கப்படாது நிலுவையிலுள்ள பாக்கித் தொகையைச் செலுத்துவதற்கு முதன்மை வேலைக்கமர்த்துநர் கடப்பாடுடையவராக இருத்தல் வேண்டும். மற்றும் அவ்வாறு கொடுக்கப்பட்ட பணத்தொகையை ஒப்பந்தக்காரரிடமிருந்து, ஒப்பந்தம் எதன்படியும் ஒப்பந்தக்காரருக்குச் செலுத்தத்தக்க பணத்தொகை எதிலிருந்தும், கழிவு செய்வதன் வாயிலாகவோ அல்லது ஒப்பந்தக்காரரால் செலுத்தத்தக்க ஓர் உறுகடனாக வசூல் செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

அத்தியாயம் V

தண்டனைகளும் நடைமுறைகளும்

22. (1) இந்தச் சட்டம் பொருந்துகிற ஒரு நிறுவனம் எதுவும் அல்லது ஓர் ஒப்பந்தக்காரர் தொடர்பாக இந்தச் சட்டத்தின்படி தம்முடைய கடமைகளை ஆற்றுகையில், ஆய்வாளர் ஒருவரைத் தடுக்கிற அல்லது இந்தச் சட்டத்தாலோ அதன் வழியாலோ அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஆய்வு, பரிசோதனை, விசாரணை அல்லது புலனாய்வு எதையும் செய்வதற்காக, ஆய்வாளருக்குத் தகுமான வசதியுரிமை எதையும் அளிக்க மறுக்கிற அல்லது வேண்டுமென்றே புறக்கணிக்கிற எவராயினும், மூன்று திங்கள் வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு காலஅளவுக்குச் சிறைத்தண்டனையோ அல்லது ஐநூறு ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் பணத்தண்டமோ அல்லது இவை இரண்டுமோ விதித்து தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார்.

தடங்கல்கள்.

(2) ஆய்வாளர் ஒருவரின் கோரிக்கையின் பேரில் இந்தச் சட்டத்தின்படி வைத்துவரப்படுகிற பதிவேடு அல்லது பிற ஆவணம் எதையும் வேண்டுமென்றே முன்னிலைப்படுத்துவதற்கு மறுக்கிற அல்லது இந்தச் சட்டத்தின்படியான அவரது கடமைகளின்படி செயற்படுகிற ஆய்வாளர் ஒருவரின் முன்பு ஆள் எவரும் முன்னிலையாவதை அல்லது விசாரணை செய்யப்படுவதைத் தடுக்கிற அல்லது தடுக்க முயற்சி செய்கிற அல்லது பெரும்பாலும் தடுக்கக்கூடுமென்று நம்புவதற்கு அவர் காரணம் கொண்டுள்ள எதையும் செய்கிற எவராயினும், மூன்று திங்கள் வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு கால அளவுக்குச் சிறைத்தண்டனையோ அல்லது ஐநூறு ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் பணத்தண்டமோ அல்லது இவை இரண்டும் விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார்.

23. ஒப்பந்தத் தொழிலாளரை வேலைக்கமர்த்துவதைத் தடை செய்கிற கட்டுப்படுத்துகிற அல்லது ஒழுங்குப்படுத்துகிற இந்தச் சட்டத்தின் வகையும் எதையும் அல்லது அதன்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகள் எவற்றையும் மீறுகிற அல்லது இந்தச் சட்டத்தின்படி வழங்கப்பட்ட விதிகள் எவற்றையும் மீறுகிற அல்லது இந்தச் சட்டத்தின்படி வழங்கப்பட்டுள்ள ஓர் உரிமத்தின் வரைக்கட்டு எதையும் மீறுகிற எவராயினும், மூன்று திங்கள் வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு காலஅளவிற்குச் சிறைத்தண்டனையோ அல்லது ஓராயிரம் ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் பணத்தண்டமோ அல்லது இவை இரண்டுமோ விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார்; மற்றும் தொடர்ந்து வரும் மீறுகை ஒன்றைப் பொறுத்தவரையில், அத்தகைய முதல் மீறுகைக்கான குற்றத்தீர்ப்பிற்குப் பின்பு, அத்தகைய மீறுகை தொடர்கின்ற ஒவ்வொரு நாளிற்கும் நூறு ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் பணத்தண்டம் விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார்.

ஒப்பந்தத் தொழிலாளரை வேலைக் கமர்த்துதல் தொடர்பான வகையங்களை மீறுதல்.

பிற குற்றச்
செயல்கள்.

24. ஆள் எவரும், இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள் எவற்றையும் அல்லது அதன்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகள் எதையும் மீறுவதில் அதற்கென பிற தண்டனை வேறெங்கிலும் வகைசெய்யப்படாதிருக்குமாயின், அவர் மூன்று திங்கள் வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு காலஅளவிற்கு சிறைத்தண்டனையோ அல்லது ஓராயிரம் ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் பணத்தண்டனையோ அல்லது இவை இரண்டுமோ விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார்.

நிறுமங்களால்
செய்யப்படும்
குற்றச்செயல்கள்.

25. (1) இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச்செயல் ஒன்றைச் செய்கிற ஆள் ஒரு நிறுமமாக இருக்குமாயின், அந்த நிறுமமும், அந்தக் குற்றச்செயல் செய்யப்பட்ட நேரத்தில் அந்த நிறுமத்தின் அலுவலை நடத்துவதற்காக அதன் பொறுப்பைக் கொண்டவரும் அதற்குப் பொறுப்பில் இருந்தவருமான ஆள் ஒவ்வொருவரும், அந்தக் குற்றச்செயலைச் செய்தவராகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும், மற்றும் அதன்படியே அவருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு தண்டிக்கப்படுதல் வேண்டும்:

வரம்புரையாக: இந்த உட்பிரிவில் அடங்கியுள்ள எதுவும் அந்தக் குற்றச்செயல் அவருக்குத் தெரியாமல் செய்யப்பட்டது அல்லது அத்தகைய குற்றச்செயல் செய்வதைத் தடுப்பதற்கு அவர் உரிய முயற்சி அனைத்தையும் எடுத்துள்ளார் என்று அவர் மெய்ப்பிப்பாராயின், அத்தகைய ஆள் எவரையும் தண்டனை எதற்கும் ஆளாக்காது.

(2) உட்பிரிவு (1) இல் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், இந்தச் சட்டத்தின்படி குற்றச்செயல் ஒன்று ஒரு நிறுமத்தால் செய்யப்பட்டிருந்து, அந்த நிறுமத்தின் இயக்குநர், மேலாளர், மேலாண்மை முகவர் அல்லது பிற அலுவலர் எவருடைய இசைவுடனோ அல்லது மறைமுக ஆதரவுடனோ அந்தக் குற்றச்செயல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று அல்லது அந்தக் குற்றச்செயல் அவர்களது புறக்கணிப்பு எதற்கும் சாட்டத்தக்கதாக உள்ளதென்று மெய்ப்பிக்கப்படுமிடத்து, அத்தகைய இயக்குநர், மேலாளர், மேலாண்மை முகவர் அல்லது பிற அலுவலர், அந்தக் குற்றச்செயலைச் செய்திருப்பதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும் மற்றும் அவர் அதன்படியே நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு தண்டிக்கப்படுவதற்கு ஆளாவார்.

விளக்கம்:— இந்தப் பிரிவின் நோக்கத்தைப் பொறுத்தமட்டில்,—

(அ) “நிறுமம்” என்பது, கூட்டுருமக்குழுமம் எதுவும் என்று பொருள்படும் மற்றும் ஒரு நிறுவகத்தை அல்லது தனியாட்களின் பிற கழகத்தையும் உள்ளடக்கும்; மற்றும்

(ஆ) “இயக்குநர்” என்பது, ஒரு நிறுவகம் தொடர்பாக, அந்த நிறுவகத்தின் ஒரு கூட்டாளி என்று பொருள்படும்.

குற்றச்
செயல்களை
விசாரணைக்கு
எடுத்துக்
கொள்ளுதல்.

26. ஆய்வாளரால் செய்யப்படும் முறையீட்டின் பேரிலோ, அல்லது அவருடைய எழுத்துவடிவிலான முன் ஒப்பளிப்புடன் அன்றி இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச்செயல் எதையும், நீதிமன்றம் எதுவும் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளுதல் ஆகாது, மற்றும் மாகாணத் தலைநகரக் குற்றவியல் நடுவர் ஒருவர் அல்லது முதல் வகுப்புக் குற்றவியல் நடுவர் ஒருவரின் கீழ் நிலையிலுள்ள நீதிமன்றம் எதுவும், இந்தச் சட்டத்தின்படி தண்டிக்கப்படத்தக்க குற்றச்செயல் எதையும் விசாரித்தல் ஆகாது.

குற்றவழக்கு
தொடர்வதான
காலவரம்பு.

27. இந்தச் சட்டத்தின்படி தண்டிக்கப்படத்தக்க குற்றச்செயல் ஒன்று எந்தத் தேதியில் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஓர் ஆய்வாளருக்குத் தெரிய வந்ததோ, அந்தத் தேதியிலிருந்து மூன்று திங்களுக்குள் அதற்கான முறையீடு செய்யப்பட்டாலன்றி, நீதிமன்றம் எதுவும் அதனை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளுதல் ஆகாது:

வரம்புரையாக: ஆய்வாளர் ஒருவரால் இடப்பட்ட எழுத்துவடிவிலான ஓர் ஆணைக்குக் கீழ்ப்படியாத குற்றச்செயல் செய்யப்பட்டிருக்குமிடத்து, அந்தக் குற்றச்செயல் செய்யப்பட்டிருப்பதாகச் சொல்லப்பட்ட தேதியிலிருந்து அறுதிங்களுக்குள் அது குறித்து முறையீடு செய்யப்படலாம்.

அத்தியாயம் VII

பல்வகை

28. (1) உரிய அரசாங்கமானது, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களைப் பொறுத்தமட்டில் ஆய்வாளர்களாக இருப்பதற்குத் தான் பொருத்தமெனக் கருதுகிற ஆட்களை அமர்த்தலாம், மற்றும் இந்தச் சட்டத்தின்படி எந்த வட்டார எல்லைகளுக்குள் அவர்கள் தங்களது அதிகாரங்களைச் செலுத்துதல் வேண்டுமோ அந்த வட்டார எல்லைகளை வரையறுக்கலாம்.

ஆய்வு
செய்யும்
பணியாளர்
தொகுதி.

(2) இதன்பொருட்டு வகுக்கப்பட்ட விதிகள் எவற்றிற்கும் உட்பட்டு, ஓர் ஆய்வாளர் எந்த வட்டார எல்லைகளுக்காக அவர் அமர்த்தப்பட்டுள்ளாரோ அந்த வட்டார எல்லைகளுக்குள்,—

(அ) இந்தச் சட்டத்தாலோ அதன் வழியாலோ அல்லது அதன்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகளாலோ வைத்துவரப்படுமாறு அல்லது காட்சிக்கு வைக்கப்படுமாறு வேண்டுறுத்தப்பட்ட பதிவேடு அல்லது பதிவணம் அல்லது அறிவிப்புகள் எவற்றையும் ஆய்வு செய்யும் நோக்கத்தைப் பொறுத்தமட்டில், ஒப்பந்தத் தொழிலாளர் வேலைக்கமர்த்தப்பட்டுள்ள வளாகம் அல்லது இடம் எங்கும், அரசாங்கத்தின் பணியில் அல்லது உள்ளாட்சி அல்லது பிற பொது அதிகார அமைப்பு எதனின் பணியிலும் இருக்கிற ஆட்களில், தாம் பொருத்தமெனக் கருதுகிறவர்களின் உதவி (ஏதேனுமிருப்பின்) அதனுடன் தகுமான அனைத்து நேரங்களிலும் நுழையலாம், மற்றும் ஆய்விற்காக அவற்றை முன்னிலைப்படுத்துமாறு வேண்டப்படலாம்;

(ஆ) அத்தகைய வளாகம் அல்லது இடம் எதிலும் அவர் காண்கிற, மற்றும் அங்கு வேலைக்கமர்த்தப்பட்டுள்ள வேலையால் ஒருவராக இருக்கிறார் என்று அவர் நம்புவதற்குத் தகுமான காரணம் பெற்றுள்ள எவரையும் விசாரணை செய்யலாம்;

(இ) வேலைக் கொடுக்கிற ஆள் எவரையும் மற்றும் வேலையாள் எவரையும் எந்த ஆட்களுக்காக வேலை கொடுக்கப்படுகிறதோ மற்றும் எந்த ஆட்களிடமிருந்து வேலை பெறப்படுகிறதோ அந்த ஆட்களின் பெயர்கள் மற்றும் முகவரிகள் பொறுத்து, மற்றும் அந்த வேலைக்காகச் செய்யப்படவேண்டிய செலுத்தங்கள் பொறுத்து, அவரது அதிகாரத்தில், அவரால் கொடுக்கப்படவேண்டிய தகவல் எதையும் அளிக்குமாறு வேண்டப்படலாம்;

(ஈ) முதன்மை வேலைக்கமர்த்துநரால் அல்லது ஒப்பந்தக்காரரால் செய்யப்பட்டிருப்பதாக அவர் நம்புவதற்குக் காரணம் பெற்றிருக்கிற இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச்செயல் ஒன்றைப் பொறுத்து தொடர்புடையவையென அவர் கருதலாகிற பதிவேடு, கூலி பற்றிய பதிவணம் அல்லது அறிவிப்புகள் அல்லது அவற்றின் பகுதிகளைக் கைப்பற்றலாம் அல்லது அவற்றின் படிக்களை எடுக்கலாம்; மற்றும்

(உ) வகுத்துரைக்கப்படலாகும் பிற அதிகாரங்களைச் செலுத்தலாம்.

(3) உட்பிரிவு (2)இன்படி ஓர் ஆய்வாளரால் ஆவணம் அல்லது பொருள் எதையும் முன்னிலைப்படுத்துவதற்கு அல்லது வேண்டுறுத்தப்பட்டுள்ள தகவல் எதையும் அளிப்பதற்கு வேண்டுறுத்தப்பட்டுள்ள ஆள் எவரும், இந்திய தண்டனைத் தொகுப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 175 மற்றும் பிரிவு 176இன் பொருளின்படி அவ்வாறு செய்வதற்கு சட்டப்படி கட்டுப்பட்டவராகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

45/1800

5/1898

(4) குற்றவியல் நெறிமுறைத் தொகுப்புச் சட்டம், 1898இன் வகையங்கள், கூடியவரையில், அவை சொல்லப்பட்ட தொகுப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 98இன்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட ஒரு பிடியாணையின் அதிகாரத்தின்படி செய்யப்பட்ட சோதனை அல்லது கைப்பற்றுகை எதற்கும் பொருந்துவது போன்றவாறு, உட்பிரிவு (2) இன்படியான சோதனை அல்லது கைப்பற்றுகை எதற்கும் பொருந்தும்.

வைத்துவாப்பட
வேண்டிய
பதிவேடுகளும்
பிற
பதிவணங்களும்.

29. (1) முதன்மை வேலைக்கமர்த்துநர் ஒவ்வொருவரும் மற்றும் ஒப்பந்தக்காரர் ஒவ்வொருவரும், வேலைக்கமர்த்தப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களின் அத்தகைய விவரங்களை ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களால் செய்யப்படுகிற வேலையின் தன்மையை, ஒப்பந்தத் தொழிலாளருக்குக் கொடுக்கப்படுகிற கூலி வீதங்களை மற்றும் பிற விவரங்களையும் அளிக்கிற அத்தகைய பதிவேடுகளையும் பதிவணங்களையும் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் படிவத்தில் வைத்துவருதல் வேண்டும்.

(2) முதன்மை வேலைக்கமர்த்துநர் ஒவ்வொருவரும், மற்றும் ஒப்பந்தக்காரர் ஒவ்வொருவரும், வேலை நேரங்கள், கடமையின் தன்மை மற்றும் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் பிற தகவல்கள் பற்றிய விவரங்களை வகுத்துரைக்கப்பட்ட படிவத்தில் கொண்டிருக்கிற அறிவிப்புகளை ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களை எங்கு வேலைக்கமர்த்தப்பட்டிருக்கிறார்களோ அங்குள்ள நிறுவனத்தின் வளாகத்திற்குள் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் முறையில் காட்சிக்கு வைத்தல் வேண்டும்.

இந்தச்
சட்டத்திற்கு
முரணாகவுள்ள
சட்டங்கள்
மற்றும்
உடன்பாடுகளின்
செல்திறம்.

30. (1) பிற சட்டம் அல்லது உடன்பாடு அல்லது பணி ஒப்பந்தம் எதனின் வரையறைகள் அல்லது நிறுவனத்திற்குப் பொருந்தத்தக்க நிலையாணைகள் எவையும், இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கத்திற்கு முன்பு அல்லது பின்பு செய்யப்பட்டிருந்தாலும், அத்துடன் முரணாக அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும் இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள் செல்திறம் பெறும்:

வரம்புரையாக: நிறுவனத்தில் வேலைக்கமர்த்தப்பட்ட ஒப்பந்தத் தொழிலாளர், அத்தகைய உடன்பாடு, பணி ஒப்பந்தம் அல்லது நிலையாணைகள் எவற்றின் படியும், இந்தச் சட்டத்தின்படி அவர்கள் எதற்கு உரிமை கொண்டவர்களாக இருக்கவேண்டுமோ அவற்றிற்கும் மேற்பட்டு சாதகமாக இருக்கிற பொருட்பாடுகள் எதையும் பொறுத்தமட்டிலான நன்மைகளுக்கும் உரிமை கொண்டவர்களாக இருக்கும்படித்து, இந்தச் சட்டத்தின்படியான பிற பொருட்பாடுகளைப் பொறுத்தமட்டில், அவர்கள் நன்மைகளைப் பெறுவது எவ்வாறிருப்பினும், அந்த பொருட்பாடு பொறுத்தமட்டில் மேற்பட்ட சாதகமான நன்மைகளுக்கு ஒப்பந்தத் தொழிலாளர் உரிமை கொண்டவராக இருப்பது தொடருதல் வேண்டும்.

(2) இந்தச் சட்டத்தில் அடங்கியுள்ள எதுவும், இந்தச் சட்டத்தின்படி, ஒப்பந்தத் தொழிலாளர் எவற்றிற்கு உரிமை கொண்டவர்களாக இருப்பார்களோ அவற்றிற்கும் மேற்பட்டு ஆதரவாக இருக்கிற பொருட்பாடு எதனையும் பொறுத்தமட்டில் உரிமைகளை அல்லது தனியுரிமைகளை அவர்களுக்கு வழங்குவதற்கு தலைமை வேலைக்கமர்த்துநருடனோ அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, ஒப்பந்தக்காரருடனோ ஓர் ஒப்பந்தம் செய்வதை அத்தகைய ஒப்பந்தத் தொழிலாளர் எவரையும் விலக்கிவிடுவதற்குக் கொள்ளப்படுதல் ஆகாது.

தனி
நேர்வுகளில்
விலக்கிக்க
அதிகாரம்.

31. உரிய அரசாங்கமானது, நெருக்கடிநிலை ஒன்றைப் பொறுத்தவரையில், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, அந்த அறிவிக்கையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் வரைக்கட்டுகள் மற்றும் வரைத்தடைகள் எவையேனுமிருப்பின் அவற்றிற்குப்பட்டு, மற்றும் அத்தகைய காலஅளவு அல்லது காலஅளவுகளுக்காக, இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள் அல்லது அதன்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகள் அனைத்தும் அல்லது அவற்றுள் எதுவும், நிறுவனம் அல்லது நிறுவனங்களின் வகை எதற்கும் அல்லது ஒப்பந்தக்காரர்களின் வகை எதற்கும் பொருந்துதல் ஆகாது என்று பணிக்கலாம்.

இந்தச்
சட்டத்தின்படி
எடுக்கப்பட்ட
நடவடிக்கைகளுப்
பாதுகாப்பு.

32. (1) இந்தச் சட்டத்தின்படி அல்லது அதன்படி வகுக்கப்பட்ட விதி அல்லது பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணை எதன்படியும் நல்லெண்ணத்துடன் செய்யப்பட்ட அல்லது செய்யக் கருதப்பட்ட எதற்காகவும், பதிவு செய்யும் அலுவலர், உரிமம் வழங்கும் அலுவலர் எவருக்கும் அல்லது பிற அரசாங்கப் பணியாளர் எவருக்கும் எதிராகவோ அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, மையக் குழுவும் அல்லது மாநிலக் குழுவும் உறுப்பினர் எவருக்கும் எதிராகவோ உரிமைவழக்கு, குற்றவழக்கு அல்லது பிற சட்ட நடவடிக்கைகள் எதுவும் தொடருதல் ஆகாது.

(2) இந்தச் சட்டத்தின்படி அல்லது அதன்படி வகுக்கப்பட்ட விதி அல்லது பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணை எதன்படியும் நல்லெண்ணத்துடன் செய்யப்பட்ட அல்லது செய்யக் கருதப்பட்ட எதன் மூலமாகவும் விளைவிக்கப்பட்ட அல்லது பெரும்பாலும் விளைவிக்கப்படக்கூடிய சேதம் எதற்காகவும், அரசாங்கத்திற்கு எதிராக உரிமை வழங்கு, பிற சட்ட நடவடிக்கை எதுவும் தொடருதல் ஆகாது.

33. மைய அரசாங்கம், இந்தச் சட்டத்தில் அடங்கியுள்ள வகையங்களை மாநிலத்தில் நிறைவேற்றுவது குறித்து அந்த மாநிலம் எவற்றின் அரசாங்கத்திற்கும் பணிப்புரைகளை வழங்கலாம்.

பணிப்புரைகளை வழங்குவதற்கான அதிகாரம்.

34. இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்குச் செல்திறம் அளிப்பதில் இடர்ப்பாடு எதுவும் எழுமாயின், மைய அரசாங்கமானது, அதிகாரமுறை அரசிதழில் வெளியிடப்பட்ட ஆணை வாயிலாக, அந்த இடர்ப்பாட்டை அகற்றுவதற்கு அதற்குத் தேவையானது அல்லது உகந்ததெனத் தோன்றுகிறவையும், இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கு முரணாக இராதவையுமான வகையங்களைச் செய்யலாம்.

இடர்ப்பாடுகளை அகற்றுவதற்கு அதிகாரம்.

35. (1) உரிய அரசாங்கம், முந்திய வெளியீட்டின் வரைக்கட்டிற்கு உட்பட்டு, இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்கான விதிகளை வகுக்கலாம்.

விதிகளை வகுப்பதற்கு அதிகாரம்.

(2) குறிப்பாகவும், முன்சென்ற அதிகாரத்தின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றியும், அத்தகைய விதிகள், பின்வரும் பொருட்பாடுகள் அனைத்திற்கும் அல்லது அவை எதற்காகவும் வகை செய்யலாம், அவையாவன:—

(அ) மையக் குழுமத்தின் அல்லது மாநிலக் குழுமத்தின் பல்வேறு உரித்தங்களைச் சார்பாற்றுகிற உறுப்பினர்களாக அமர்த்தப்படவேண்டிய ஆட்களின் எண்ணிக்கை, பதவிக்காலம் மற்றும் பிற பணி வரைக்கட்டுகள், அவர்களது பதவிப் பணிகளை ஆற்றுகையில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய நடைமுறை மற்றும் காலியிடங்களை நிரப்புகின்ற முறை;

(ஆ) இந்தச் சட்டத்தின்படி அமைக்கப்பட்ட குழு எதனின் கூட்டங்களின் காலம் மற்றும் இடங்கள், அலுவல் நடவடிக்கைக்குத் தேவையான குறைவெண் உள்ளடங்கலாக, அத்தகைய கூட்டங்களில் பின்பற்றப்படவேண்டிய நெறிமுறை மற்றும் ஒரு குழுவின் உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படலாகும் ஊதியங்களும் படித்தொகைகளும்;

(இ) பிரிவு 7இன்படி எந்த முறையில் நிறுவனங்கள் பதிவு செய்யப்படலாகுமோ அந்த முறை, அதற்கான கட்டணம் ஒன்றை விதித்தல் மற்றும் பதிவு உறுதிச்சான்றிதழ் படிவம்;

(ஈ) பிரிவு 13இன்படி ஓர் உரிமம் வழங்கப்படுவதற்கு அல்லது புதுப்பிக்கப்படுவதற்குமான விண்ணப்பப்படிவம் மற்றும் அது கொண்டிருக்கலாகும் விவரங்கள்;

(உ) ஓர் உரிமம் வழங்குவதற்கான விண்ணப்பம் ஒன்றைப் பொறுத்தவரையில், எந்த முறையில் புலனாய்வு செய்யப்படவேண்டுமோ அந்த முறை மற்றும் ஓர் உரிமம் வழங்குவதில் அல்லது மறுப்பதில் கவனத்தில் கொள்ளப்படவேண்டிய பொருட்பாடுகள்;

(ஊ) பிரிவு 12இன்படி வழங்கப்படலாகும் அல்லது புதுப்பிக்கப்படலாகும் ஓர் உரிமத்தின் படிவம் மற்றும் எந்த வரைக்கட்டுகளுக்கு உட்பட்டு, அந்த உரிமம் வழங்கப்படலாகுமோ அல்லது புதுப்பிக்கப்படலாகுமோ அந்த வரைக்கட்டுகள். ஓர் உரிமத்தை வழங்குவதற்காக அல்லது புதுப்பிப்பதற்காக விதிக்கப்படவேண்டிய கட்டணங்களை மற்றும் அத்தகைய வரைக்கட்டுகளை நிறைவேற்றுவதற்காக பிணையமாக பணத்தொகை எதையும் வைப்பீடு செய்தல்;

(எ) பிரிவு 14இன்படி எந்தச் சூழ்நிலைகளில் உரிமங்கள் மாறுதல் செய்யப்படலாகுமோ அல்லது திருத்தப்படலாகுமோ அந்தச் சூழ்நிலைகள்;

- (ஏ) பிரிவு 15இன்படி எந்தப் படிவத்திலும் முறையிலும் மேல்முறையீடுகள் முன்னிடப்படலாகுமோ, அந்தப்படிவம் மற்றும் முறை, மேல்முறையீடுகளை முடிவு செய்வதில் மேல்முறையீட்டு அலுவலர்களால் பின்பற்றப்படவேண்டிய நடைமுறை;
- (ஐ) இந்தச் சட்டத்தின்படி வகைசெய்யப்பட்டு பேணிவரப்படவேண்டுமென வேண்டுகிறதப்படுகிற வசதிகள் எந்தக் காலஅளவுக்குள் ஒப்பந்தக்காரரால் வகைசெய்யப்பட்டு பேணி வரப்படலாகுமோ அவ்வசதிகள் ஒப்பந்தக்காரர் தவறுகிற நேர்வில், முதன்மைவேலைக்கமர்த்துநராலும் அவ்வாறு வகைசெய்யப்படலாகும் அந்தக் காலஅளவு;
- (ஓ) வகை செய்யப்பட்டு பேணிவரப்படவேண்டிய சிற்றுண்டிச்சாலைகள், ஓய்வு அறைகள், கழிப்பறைகள் மற்றும் சிறுநீர் கழிக்குமிடங்கள் ஆகியவற்றின் எண்ணிக்கை மற்றும் வகைகள்;
- (ஔ) முதலுதவிப் பெட்டிகளில் வகைசெய்யப்படவேண்டிய துணைக்கருவி வகை;
- (ஒள) பிரிவு 21இன் உட்பிரிவு (1)இன்படி ஒப்பந்தக்காரரால் ஒப்பந்தத் தொழிலாளருக்குக் கொடுக்கத்தக்க கூலிகள் எந்தக் காலஅளவிற்கு கொடுக்கப்படவேண்டுமோ அந்தக் காலஅளவு;
- (க) முதன்மை வேலைக்கமர்த்துநர்களாலும் ஒப்பந்தக்காரர்களாலும் வைத்துவரப்படவேண்டிய பதிவேடுகள் மற்றும் பதிவணங்களின் படிவம்;
- (ங) விவர அறிக்கைகளைப் பணிநிதனுப்புதலும், அத்தகைய விவர அறிக்கைகள் எந்தப் படிவங்களில் எந்த அதிகாரிகளுக்குப் பணிநிதனுப்பப்படலாகுமோ அந்தப் படிவங்கள் மற்றும் அதிகாரிகள்;
- (ச) ஒப்பந்தத் தொழிலாளர் தொடர்பாக தகவல்கள் அல்லது புள்ளிவிவரங்கள் எவற்றையும் சேகரித்தல்; மற்றும்
- (ஞ) இந்தச் சட்டத்தின்படி முன்னிடப்படவேண்டிய அல்லது முன்னிடப்படலாகும் பிற பொருட்பாடு எதுவும்.

(3) இந்தச் சட்டத்தின்படி மைய அரசாங்கத்தினால் வகுக்கப்படும் விதி ஒவ்வொன்றும், அது வகுக்கப்பட்ட பின்பு, கூடியவிரைவில், நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றிலும், அது ஒரு கூட்டத்தொடராகவோ இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட அடுத்தடுத்தக் கூட்டத்தொடர்களாகவோ மொத்தம் முப்பது நாட்கள் கொண்ட ஒரு காலஅளவுக்கு அமர்வில் இருக்கையில், அதன் முன் வைக்கப்படுதல் வேண்டும், மேலும், மேற்சொன்ன கூட்டத் தொடரை அல்லது அடுத்தடுத்தக் கூட்டத் தொடர்களை உடனடியாகத் தொடர்ந்து வரும் கூட்டத் தொடர் முடிவடைவதற்கு முன்பு, அந்த விதியில் மாற்றமைவு எதையும் செய்வதற்கு இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின் அல்லது, அந்த விதி வகுக்கப்படுதல் ஆகாது என்பதை இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அதன்பின்பு, அந்த விதி, அவ்வாறு மாற்றமைவு செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் மட்டுமே செல்திறம் உடையது ஆகும், அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, செல்திறம் இல்லாது போகும்; எனினும் அத்தகைய மாற்றமைவு அல்லது அழித்தறவு எதுவும், அந்த விதியின்படி முன்னதாகச் செய்யப்பட்ட எதனுடைய செல்லுந்தன்மைக்கும் குந்தகமின்றி இருத்தல் வேண்டும்.